



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

1

התובעת: מיכל גונן

באמצעות ב"כ עו"ד מעיין תהל כהן
מרח' הרצל 91 "בית צרפתי" ראשון לציון
טל' נייד 0508268085 טלפקס: 03-9564957

נ ג ד

הנתבעים: 1. ברק אלי

2. ברק רחל

שניהם מרח' הקוקיה 2/34 ראשל"צ

פסק - דין

1. הצדדים להליך זה הם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב הקוקיה 2 ראשון לציון והידוע גם כגוש 7344 חלקה 63 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").
2. דירת התובעת מצויה תחת גג דירת הנתבעים.
3. התביעה הוגשה כנגד הנתבעים בגין נזקי רטיבות המצויים בדירת התובעת והיא נתמכת בחוות דעתו של המהנדס אליעזר גוכמן.
4. ביום 2.4.2014 התקיים דיון בתביעה ובמסגרתו הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן על סמך החומר המצוי בתיק.
5. יצוין כי התביעה הנוכחית היא תביעה שניה המוגשת ללשכתי על ידי התובעת כנגד הנתבעים וזאת בתוך פרק זמן קצר יחסית. התביעה הקודמת (תיק 59/12) הסתיימה בפסק דין כנגד הנתבעים המורה להם "לבצע את כל העבודות הנדרשות על מנת שדירת התובעת תימצא יבשה ובכלל זה את העבודות המפורטות בנספח ד' לכתב התביעה..." (ההדגשות שלי ד.ק.ב.).



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

2

עוד ובנוסף חויבו הנתבעים במסגרת פסק הדין לתקן את הליקויים בדירת התובעת שנגרמו בעטייה של אותה רטיבות וזאת על חשבונם.

6. לאחר פסק הדין פתחה התובעת בהליכים לפי פק' ביזיון בית משפט בנוגע לפסק הדין הנ"ל בבית משפט השלום בראשון לציון (תיק ה"פ 12-12-32065).

7. במסגרת ההליך דלעיל הגיעו הצדדים להסכמה: "לפיה ימונה מומחה שעל פי קביעותיו ומסקנותיו יפעלו הצדדים באופן שקביעות אלה תהיינה פוסקות ותייתרנה פנייה לגורמים שיפוטניים נוספים." (ראה עמ' 1 לפרוטוקול הדיון בתיק הנ"ל מיום 23.1.2013 – צורף לכתבי הטענות).

8. בית המשפט הנכבד נתן תוקף להסכמות הצדדים דלעיל והורה על מינויו של המומחה אליעזר גוכמן (להלן: "המומחה"). עוד קבע בית המשפט הנכבד כי חוות דעתו של המומחה תחייב את הצדדים בגדר הסכמתם להיותו מומחה פוסק.

9. ביום 21.4.2013 הגיש המומחה חוות דעת בה ציין כי הנתבעים ביצעו פעולות שונות לצורך איטום הגג ובהן ניקיון הגג, מילוי ואיטום חריצים ועוד. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי:

"בבדיקות ההצפה שנערכו במקום ונעשו כ- 3 פעמים מצאתי שבפעמיים הראשונות ההצפה לא נעשתה כראוי ולמרות זאת היתה רטיבות בתקרה ובפעם השלישית היה הגג מוצף מים למעט בחלק הדרומי ומערבי מעל לחדרי השינה של הגב' מיכל (התובעת – ד.ק.ב.) ששם לא סבלה מרטיבות ובמקומות אחרים שבהם היתה קיימת הרטיבות לא נזלו מים ולא היתה רטיבות עדות לכך שהתיקון נעשה בצורה מקצועית ותקינה אך ביחד עם זאת יש לציין שהאחריות ניתנת עבור סוג כזה של תיקון הוא נערך 3 שנים (כך במקור-ד.ק.ב.) ובמידה ולאחר מכן תהיה רטיבות וחדירת מים לתוך הדירה של הגב' מיכל גונן. יש לשקול איטום בצורה יסודית יותר כולל פרוק הריצוף איטום ביריעות ביטומניות של כל הגג וריצופו מחדש.

בעל הדירה העליונה מר אלי ברק נתן אחריות של 3 שנים לביצוע עבודות האיטום שהוא ביצע ומתחייב גם לאחר מכן באם יש נזילה מהמרפסת שלו לדירת



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

3

הגב' מיכל גונן אז הוא יתקן את האיטום שוב ויטפל בצורה מקצועית ותקינה.

(ההדגשות שלי – ד.ק.ב.)

10. ביום 6.1.2014 המציא המומחה מסמך הנושא כותרת : חוו"ד מומחה - נספח לדוח הנ"ל ובו נקבע כך :

ממצאים:

”

בעקבות פנייתה של גב' גונן אלי בדבר רטיבויות חוזרות בדירתה, הריני להבהיר
חוות דעתי מיום 21/4/2013 כדלקמן :

1.1. בהתאם לדיווח הנתבעים בדבר ביצוע העבודה ולאחר בדיקה חלקית של
העבודה, צוין כי אכן העבודה בוצעה.

1.2. יחד עם זאת, צוין כי במידה והרטיבות תחזור על עצמה, יש לבצע איטום
יסודי הכולל פירוק הריצוף, איטום ביריעות ביטומניות של הגג, בדיקת
מערכת הניקוז וריצוף מחדש.

1.3. נוכח פנייתה של הגב' גונן ולאור הערכותיי במקום, אין כל ספק כי זה
המצב שבו על הנתבעים לבצע איטום יסודי כאמור בחוות דעתי.
(ההדגשות שלי – ד.ק.ב.)

11. לאחר הדוחות הנ"ל ביקר המומחה פעם נוספת בדירת התובעת ובחוות דעתו
האחרונה מיום 19.3.2014 קבע כך :

ממצאים

”

בבדיקה שערכתי בדירת הגב' מיכל גונן מרח' הקוקיה 2/30 בראשון לציון מצאתי
את הממצאים הבאים:

1. סימני רטיבות הנראים בשטחים הנבדקים

1.1 כתמי רטיבות ונזילות מים מתקרת המבואה לדירה, הנזילות נובעות

מרצפה (צ"ל: רצפת - ד.ק.ב.) המרפסת של השכן מלמעלה – משפחת ברק

ולא משטח ציבורי כלשהו.



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

4

1.2 בביקור שערכתי בשנה שעברה השכן ביצע תיקוני איטום עליונים על הריצוף דבר שלא פתר את הבעיה והוא התחייב לבצע תיקוני איטום ביריעות כולל פרוק הריצוף ואיטום מחדש ביריעות, כולל בדיקת מערכת הניקוז והחלפתה במידת הצורך במידה והרטיבות תחזור על עצמה.

1.3 כתמי הרטיבות בתקרת חדר דיור בפינה הדרומית מערבית של חדר דיור.

1.4 כתמי רטיבות בתקרת פינת האוכל.

1.5 הרטיבות נובעת מאותם מוקדי רטיבות שבדקתי בשנה שעברה ממרפסת הפנטהאוז של משפחת ברק.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה. הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון והבניה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ." (ההדגשות שלי ד.ק.ב.).

12. על רקע ממצאים אלו מגיע המומחה למסקנות הבאות:

"מסקנות"

1.6 לאור כל האמור ובהתחשב בעובדה שהרטיבות חזרה על עצמה, יש לפרק את כל הריצוף במרפסת של השכן מר ברק בקומה העליונה ולבצע איטום ביריעות ביטומניות לבצע החלפת מערכת הניקוז, לבצע בדיקת הצפה ולרצף מחדש באריחים שלמים ותקינים. עבודה מסוג זה צריכה להתבצע ע"י מומחה לאיטום מבנים."

13. לאור האמור לעיל דעתי היא כי יש לתת תוקף להתחייבות הנתבעים לכך שיפעלו על פי קביעותיו ומסקנותיו של המומחה וכן להתחייבותם בפני המומחה לתיקון הליקויים הנדרשים, ככל שיתברר שיש כאלה בתוך 3 שנים (אשר טרם חלפו).

14. דעתי היא כי הסכמת הצדדים למינוי המומחה המכריע נועדה לפתור את הסכסוך ביניהם ואת הצורך בפניה לגורמים שיפוטניים נוספים. חרף זאת נאלצה התובעת להגיש את התביעה דנא בצירוף מסקנות וממצאי חו"ד המומחה. עובדה זו מצביעה על כך שהנתבעים הפרו את התחייבויותיהם, התחייבויות אשר ניתנו בפני



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

5

שופט בית המשפט הנכבד ובפני מומחה מטעם בית המשפט (המשמש כ"ידו הארוכה").

15. אדגיש כי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, אשר בתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, קובע:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

משמע, חוק המקרקעין מטיל חובה על בעל דירה לתקן כל ליקוי בדירתו, המזיק לבעל דירה אחרת בבית. הוראת הסעיף קובעת **אחריות מוחלטת** של בעל דירה כלפי זולתו, בעל דירה אחרת בבית, ללא כל קשר ל"אשמו" או להתנהגותו. משום כך, טענת הנתבעים לפיה תיקנו את כל שנדרש אינה רלוונטית מקום שממצאי המומחה העדכניים קובעים כי קיימת עדיין רטיבות.

16. אני דוחה את טענות הנתבעים לפיהן הגשת התביעה דנא מבזה את החלטותיהם של שופטי הערכאות המשפטיות שדנו בסוגיות משפטיות שונות בין הצדדים. נהפוך הוא, אני סבורה שדווקא התנערותם הנוכחית של הנתבעים מחובתם לתקן את הליקויים באמתלות שונות, מקום שהתחייבו לעשות כן ומקום שמדובר בחובה אבסולוטית, ולנוכח קביעותיו החד-משמעיות של המומחה, כל זאת תוך הכפשת התובעת על לא עוול בכפה – לרבות בדיון שהתנהל לפניי – אינה ראויה.

17. המבחן הקובע לתקינות פעולת הנתבעים בענייננו הוא **מבחן התוצאה**. כל עוד דירת התובעת לא יבשה לחלוטין בשל פגם המצוי בדירת הנתבעים משמעות הדבר היא כי על הנתבעים לשוב ולתקן את הליקוי בדירתם וכן את כל הליקויים שנגרמו בעטיו של אותו ליקוי לדירת התובעת.

18. עוד אני דוחה את טענת הנתבעים, שנטענה בעלמא, לפיה הרטיבות בדירת התובעת נובעת מהרכוש המשותף. טענה זו נטענה ללא כל תימוכין, לא כל שכן חוות דעת מקצועית. עוד יצוין כי טענה זו **נשללה** במפורש על ידי המומחה בחוות דעתו כאמור לעיל, הקובע כי מוקדי הרטיבות הם **אותם** מוקדי רטיבות שנבדקו על ידו בעבר וכי אין הרטיבות נובעת **"משטח ציבורי"** כלשונו.



משרד המשפטים

תיק: 35/14

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

6

סיכום

19. משכך, אני קובעת כי על התובעים לבצע בתוך 60 יום מהיום, על חשבונם, את כל העבודות הנדרשות על מנת שדירת התובעת תימצא יבשה ובכלל זה:

- א. פירוק כל ריצוף מרפסת הגג.
- ב. איטום הגג ביריעות ביטומניות.
- ג. החלפת מערכת ניקוז.
- ד. ריצוף מחדש באריחים שלמים.
- ה. ביצוע בדיקת הצפה בסיום העבודות.

20. העבודות דלעיל יבוצעו בידי מומחה לאיטום מבנים ושלבי העבודה השונים יתועדו על ידי התובעים.

21. בתוך 90 יום מהיום יתקנו הנתבעים, יחד ולחוד, על חשבונם, את כל הליקויים בדירת התובעת. ביצוע העבודות יתועד על ידי הצדדים במצלמה. תיאום כניסה לדירת התובעת ייעשה בתיאום מראש עמה 7 ימים לפני מועד הכניסה.

22. בנוסף לאמור לעיל ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעת את הוצאות המשפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום.

23. סכום אשר לא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום ג' ניסן תשע"ד (03 אפריל 2014) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר-ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון